

Nr. 45 Kommissarische Besprechung im Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung vom 15. Februar 1938

R 4901/5275, Bl. 106 Sitzungsvermerk des RErzM, Umdruck¹

Anwesend: MD Bojunga (Vorsitz), MDgt. Frank, MR Benze, RD Hermann, ORR Gentz, Brenner, RR Klamroth (RErzM); RR Uhlenkükén (RWiM); Ass. Hilleke (RMVP); MR Joh. Müller, RAss. Fischer (StdF); MR Roth (RKiM); LS Ehrich (AA); RAss. Gerber (RiM).

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsministerium

[KABINETTSVORLAGE EINES PRIVATSCHULGESETZES]

[...]

Ministerialdirektor Dr. Bojunga wies einleitend darauf hin, daß an der baldigen Verabschiedung des Gesetzes, über dessen Ziele und Grundgedanken zwischen den Ressorts Übereinstimmung herrschte, ein dringliches Interesse bestehe.

Bei den anschließenden Erörterungen der von den einzelnen Ressorts erhobenen Bedenken erklärte der Vertreter des Auswärtigen Amtes, daß der Einspruch des Auswärtigen Amtes nunmehr zurückgezogen würde². Dem Wunsche des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern, in dem § 11 Abs. 2³ den letzten Satz zu streichen, wurde stattgegeben. Der Vertreter des Reichs- und Preußischen Wirtschaftsministers wies darauf hin, daß er seine Stellungnahme nur unter dem Vorbehalt abgeben könne, daß der Entwurf des Privatschulgesetzes sich mit dem in diesen Tagen übersandten Entwurf eines Berufsausbildungsgesetzes⁴ nicht überschneide. Die von dem Wirtschaftsministerium gewünschte nähere Abgrenzung der Begriffe „private“ und „öffentliche“ Schule⁵ und die von ihm angeregte Sicherstellung der privaten Berufs- und Fachschulen, für deren Erhaltung ein drin-

¹ Analoge Aufzeichnung durch MR Roth in R 5101/23572, Bl. 53. Der Besprechung lag noch immer die KabVorl. des PrivatschulG vom 9. 4. 1937 zugrunde: ARH IV, Nr. 72, zum verbliebenen Klärungsbedarf dort Anm. 7. – Sprecher bzw. vertretene Ressorts vom Bearbeiter einheitlich hervorgehoben.

² S. ARH IV, Nr. 113. Der Einspruch war formell bereits am 29. 7. 1937 zurückgenommen worden; ebd. Anm. 4.

³ KabVorl. § 11 Voraussetzungen der Erlaubnis [sc. zur Erteilung von Privatunterricht]: Nach Abs. 1 setzte die Zulassung voraus, daß 1. keine sittl. Bedenken gegen den Antragsteller Vorlagen, 2. dieser die Gewähr bot, „daß er jederzeit rückhaltlos für den nationalsozialistischen Staat eintritt“, 3. er für sich und ggf. seine Ehefrau „den nach den beamtenrechtlichen Vorschriften erforderlichen Nachweis der Reinheit des Blutes erbringen“ und 4. die zur Unterrichtserteilung erforderl. Befähigung nachweisen konnte. Abs. 2 lautete: „Von den Voraussetzungen zu Ziffer 2 und 3 des Absatzes 1 kann abgesehen werden, wenn der Antragsteller Ausländer ist oder der Unterricht lediglich an Juden oder an jüdische Mischlinge erteilt werden soll. Die Erlaubnis darf jedoch nur erteilt werden, wenn die politische Haltung des Antragstellers zu Bedenken keinen Anlaß gibt. Ausländern, die offenkundig Juden sind, darf die Erlaubnis zum Privatunterricht an Schüler deutschen Blutes nicht erteilt werden.“

⁴ Entw. eines „Gesetzes über die Berufserziehung und Berufsausbildung in Handel und Gewerbe“ vom 11. 2. 1938; s. Dok. Nrr. 39 Anm. 1, 49 Ziff. IV.

⁵ Auch das RKiM bemängelte hier definitorische Unschärfen, namentlich bezügl. der Frage, ob auch priv. theolog. Hochschulen, Konvikte, Predigerseminare etc. oder gar die theolog. und pflegerische Ausbildung in den Diakonieanstalten unter das Gesetz fielen. ORR Ruppel hatte daher schon mit Vm. vom 6. 7. 1937 die Beteiligung des RKiM am Erlaß von DVOn angemahnt: „Es muß dafür gesorgt werden durch rechtzeitige Anweisung an die Landesregierungen, daß die unteren Stellen nicht mit Hilfe des § 8 [u. Anm. 9] bei den Kindergärten geräuschvoll Porzellan zertrümmern. Bei der jetzigen kirchenpolitischen Lage muß m. E. an dem vom Minister [Kerrl] gebilligten Prinzip festgehalten werden, daß neue konfessionelle Kindergärten nicht zugelassen werden, daß aber gegen bestehende nicht ohne besondere Veranlassung vorgegangen werden soll.“ R 5101/23572, Bl. 41 f.

gendes wirtschaftliches Bedürfnis bestehe, könnten den Ausführungsbestimmungen Vorbehalten bleiben. Die Mitbeteiligung des Wirtschaftsministers müsse dann jedoch in dem § 15 des Gesetzes⁶ ausdrücklich vorgesehen werden. Er regte an, dem § 15 etwa die gleiche Fassung zu geben, wie sie in dem Schulpflichtgesetz⁷ vorgesehen ist, d. h. den Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung zu ermächtigen, die zur Durchführung und Ergänzung des Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften *im Einvernehmen mit den beteiligten Ministern* zu erlassen. Der Anregung wurde stattgegeben.

Der *Vertreter des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda* erklärte, daß das Propagandaministerium bei seinem Einspruch davon ausgegangen sei, daß durch den Entwurf auch die Frage der Zuständigkeit auf dem Gebiete des Kunstunterrichts dahin entschieden werden sollte, daß der Erziehungsminister auch künftig für das Gebiet des Kunstunterrichts, bei dem der Propagandaminister die Zuständigkeit für sich in Anspruch nehme⁸, zuständig bleiben solle. Demgegenüber wurde von den *Vertretern des Erziehungsministeriums* im Einvernehmen mit dem *Vertreter des Stellvertreters des Führers* daraufhingewiesen, daß das Gesetz selbst die Zuständigkeitsfrage völlig offen lasse. Das Gesetz gelte für Privatschulen und private Erziehungseinrichtungen aller Art, gleichviel welches Ressort für die Ausübung der Aufsicht zuständig sei. Für den Fall, daß die Kunstschohlen und der Kunstunterricht auf den Propagandaminister übergehen sollten, würden dieser und die ihm nachgeordneten Behörden die in dem Gesetz vorgesehenen Befugnisse der Schulaufsicht ausüben. Für den auf ihn übergegangenen Zuständigkeitsbereich würde er alsdann auch die Durchführungsvorschriften zu erlassen haben.

Zur Klarstellung aller Zweifel darüber, daß die Bestimmungen des Gesetzes sich auch auf solche Erziehungseinrichtungen erstrecken, die der Aufsicht des Erziehungsministers nicht unterstehen, wurden entsprechend einer Anregung des Stellvertreters des Führers im § 8⁹ die Worte „der Aufsicht des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung unterliegende“ gestrichen.

Der *Vertreter des Propagandaministers* bat darum, daß diese Auffassung noch einmal schriftlich bestätigt würde. Er stellte in Aussicht, daß unter diesen Umständen der Einspruch des Propagandaministeriums voraussichtlich zurückgezogen werden könne. Ministerialrat Dr. Müller vom Stellvertreter des Führers wies noch einmal auf die besondere Dringlichkeit hin, das Privatschulgesetz, dessen Verabschiedung sich bereits fast 1 Jahr verzögert habe, nunmehr beschleunigt herauszubringen. Die aus politischen Gründen erforderliche Maßnahme dürfe nicht an ungeklärten Zuständigkeitsfragen scheitern, so erwünscht deren Klärung auch sein möge¹⁰.

⁶ Ermächtigung des RErzM zum Erlaß der Durchführungs- und Ergänzungsvorschriften.

⁷ S. Dok. Nr. 12, 40.

⁸ Hierzu s. Näheres in ARH IV, Nr. 61.

⁹ KabVorl. § 8 *Anwendung auf andere Erziehungseinrichtungen*: „Die Vorschriften über private Schulen finden auch Anwendung auf private Erziehungsheime, Kindergärten und andere der Aufsicht des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung unterliegende private Erziehungseinrichtungen.“

¹⁰ Der revid. GesEntw. war im RErzM am 8. 3. 1938 fertiggestellt, RWiM, RMVP, RIM und StdF hatten ihre Einsprüche zurückgezogen bzw. sich mit den Änderungen einverstanden erklärt; R 4901/5275, Bl. 142–145. Am 25. 3. ging die neue KabVorl. des PrivatschulG dem RMRk zu, der sie als Beschlußsache mit Widerspruchsfrist bis 9. 4. in Umlauf setzte; R 43 II/945a, Bl. 63–66; vgl. APK I 2, Reg. Nr. 22917. Jedoch beanspruchte nun der RMVP kategorisch die Mitzeichnung des Gesetzes, „da ich mich auf dem Gebiete des Kunstunterrichts bereits als zuständig ansehe, im übrigen aber auf jeden Fall beteiligt bin“; Schreiben vom 4. 4.: R 43 II/945a, Bl. 68. Diesem als Widerspruch zu wertenden Verlangen wollte aber Rust, da es sich um „ein reines Schulgesetz“ handle, nicht nachkommen. Nach einem halben Jahr Stillstand meldete StS Zschintzsch am 14. 10. 1938 an MD Meerwald telefon. das Scheitern der Einigungsverhandlungen und erbat von Lammers eine Entscheidung Hitlers: „Der Erlaß des Privatschulgesetzes sei jetzt dringend notwendig, weil Gefahr bestehe, daß sonst jedes Land für sein Gebiet die Materie regle“; ebd. Bl. 72. Auch RL Bormann insistierte mit Schreiben an RErzM und RMVP vom 29. 10., daß ein Gesetz, dessen man zur raschen Ausschaltung der kirchl. Privatschulen bedürfe, nicht an der Formfrage der Mitzeichnung scheitern dürfe; ebd. Bl. 75 f.; Druck: DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK IV, Nr. 108.

Hitler indes erschien Ende Okt. 1938 das Gesetz „zur Zeit noch nicht angebracht“ (Anhang, FV 515*), und Lammers deutete in der Mitteilung dieser Entscheidung an die Kontrahenten nur an, daß dabei „nicht formelle, sondern nur materielle Gründe maßgebend“ gewesen seien, die er aber allenfalls mündlich erläutern könne; R 43 II/945a, Bl. 73–80; R 21/203, Bl. 113. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 11974. Am 8. 12. empfing er zu diesem Zweck StS Zschintzsch: Dok. Nr. 265.

Berlin, den 15. Februar 1938.

Bojunga

Zitierhinweis

Nr. 45 Kommissarische Besprechung im Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung vom 15. Februar 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d045>